17.01.2025

Проект для общественного обсуждения

Органический закон Республики Беларусь о президенте Республики Беларусь

прастора
законы . рэформы . канстытуцыя

Оглавление

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3

ГЛАВА 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА 3

ГЛАВА 3. АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА 5

ГЛАВА 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА 6

ГЛАВА 5. ОФИС ПРЕЗИДЕНТА 9

ГЛАВА 6. СОЦИАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ГАРАНТИИ 10

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 12

Проект 17.11.2023

Органический закон Республики Беларусь о президенте Республики Беларусь

Настоящий Органический закон устанавливает порядок осуществления полномочий, финансовое, материальное и иное обеспечение Президента Республики Беларусь (далее – Президент) на основе и во исполнение Конституции Республики Беларусь (далее – Конституция).

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия настоящего Органического закона

1. Президентом Республики Беларусь является лицо, избранное на должность Президента в порядке, установленном Конституцией Республики Беларусь, Избирательным Кодексом Республики Беларусь, и принесшим Присягу.

2. Настоящий Органический закон применяется также к Председателю Сойма при исполнении им обязанностей Президента, с соответствующими отличиями, предусмотренными настоящим Органическим законом.

ГЛАВА 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА

Статья 2. Правовой статус и обеспечение избранного, но не приведенного к Присяге Президента

1. Избранному, но еще не приведенному к Присяге Президенту, предоставляется:

1.1. охрана в соответствии с законодательством;

1.2. служебный автомобиль вместе с водителем;

1.3. секретариат из трех человек.

2. Профессиональной деятельностью сотрудников секретариата руководит избранный, но еще не приведенный к Присяге Президент.

3. Избранный, но еще не приведенный к Присяге Президент, может получить всю информацию, необходимую для надлежащего выполнения своих обязанностей после вступления в должность.

4. Избранный Президент обязан прекратить деятельность, несовместимую со статусом Президента, до вступления в должность.

Статья 3. Порядок принятия присяги Президента

1. При вступлении в должность Президент приносит Присягу в соответствии со статьей 91 Конституции.

2. Президент приносит присягу в здании Сойма на заседании Сойма.

3. Президент при принесении Присяги держит руку на Конституции Республики Беларусь.

4. После оглашения текста Присяги Президент подписывает акт о принесении Присяги.

5. Если Президент отказывается принести Присягу или если он приносит Присягу с оговоркой, либо отказывается подписать акт о принесении Присяги или подписывает его с оговоркой, то он не может вступить в должность.

6. Акт о принесении Присяги Президентом хранится в Канцелярии Сойма в течение срока его полномочий и в Национальном архиве Республики Беларусь после окончания срока его полномочий.

7. После подписания акта о принесении Присяги Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь вручает Президенту удостоверение Президента Республики Беларусь. Исполняется Государственный гимн Республики Беларусь.

8. Церемония принятия присяги Президента транслируется в прямом эфире по национальному радио и телевидению.

Статья 4. Декларирование доходов и имущества Президента

1. Правила декларирования доходов и имущества государственных должностных лиц применяются и к декларированию доходов и имущества Президента.

2. В случае непредставления декларации о доходах и имуществе Президент не может получать заработную плату до подачи соответствующей декларации.

Статья 5. Ограничения в отношении конфликта интересов

1. На Президента распространяются те же ограничения в отношении конфликта интересов, которые установлены законом для других государственных служащих.

2. Если у Президента при исполнении им своих полномочий возникает конфликт интересов, он обязан его немедленно устранить.

3. Лицо, занимавшее пост Президента, не может поступать на военную или специальную службу других стран после ухода с поста Президента.

Статья 6. Исполнение полномочий Президента в случае вакансии должности

1. В случае возникновения вакансии должности Президента, невозможности исполнения им своих обязанностей по основаниям, предусмотренным Конституцией, его полномочия возлагаются на Председателя Сойма решением Сойма.

2. Процедура вступления в должность исполняющего обязанности Президента определяется Статутом Сойма.

ГЛАВА 3. АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА

Статья 7. Акты Президента

1. Президент в соответствии со статьей 97 Конституции издает указы, декреты и распоряжения.

2. Тексты указов и декретов Президента публикуются на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь в контрольном состоянии с учетом последующих изменений и дополнений.

Статья 8. Распоряжения Президента

1. Президент по вопросам организации внутренней работы Офиса Президента и в иных установленных правовыми актами случаях издает распоряжения.

2. Распоряжения Президента вступают в силу с момента их подписания, если в них не установлен иной срок.

3. Распоряжения Президента регистрируются в Офисе Президента и им присваивается порядковый номер.

Статья 9. Контрасигнатура указа Президента

1. Президент в предусмотренных Конституцией случаях направляет текст подписанного им указа Премьер-министру для подписи.

2. Премьер-министр уведомляет Президента о предоставлении сигнатуры или об отказе в ней в течение 3 рабочих дней. В случае отказа в предоставлении сигнатуры к возвращаемому указу прилагается письменное обоснование отказа.

3. В случае, когда представление на издание указа в предусмотренных Конституцией случаях исходит от Премьер-министра, Премьер-министр направляет Президенту соответствующее представление в письменной форме. Президент, в течение 3 рабочих дней с момента получения представления, должен либо издать указ на основании представления, либо отказать в его издании с обязательным письменным обоснованием отказа.

Статья 10. Декреты Президента

1. Если во время военного положения Сойм не может собраться на заседание в течение 24 часов, Президент по предложению Правительства издает декрет с силой закона.

2. Декрет Президента вступает в силу в день его опубликования на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь, если в самом декрете не установлен иной срок.

Статья 11. Порядок подписания законов

1. В тексте закона, вручаемом Президенту для подписания и официального обнародования, в установленном Статутом Сойма порядке должна быть подпись Председателя Сойма или его заместителя, подтверждающая подлинность принятого Соймом закона.

2. Законы, которые вручаются Президенту для подписания и официального обнародования, регистрируются в специальной книге, в которой позднее указывается дата их подписания и обнародования либо делается пометка об их возврате в Сойм на повторное рассмотрение.

3. Подписанные Президентом тексты законов хранятся в Канцелярии Сойма.

Статья 12. Процедура консультаций при назначении Премьер-министра

1. В случаях, предусмотренных статьей 102 Конституции, Президент проводит консультации в Сойме в процессе назначения Премьер-министра на должность.

2. Консультации проводятся в форме официальных встреч. Обсуждение кандидатур на должность Премьер-министра осуществляется на основе письменных предложений парламентских фракций.

3. Президент обязан обеспечить прозрачность процесса консультаций, включая документирование встреч, протоколы которых доступны для ознакомления членам Сойма.

4. Решение Президента о представлении или назначении кандидатуры на должность Премьер-министра принимается не ранее, чем через 3 календарных дня после завершения всех консультаций.

ГЛАВА 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА

Статья 13. Атрибуты Президента

Президент имеет круглую гербовую печать с надписью "Президент Республики Беларусь", флаг главы государства, а также специальные бланки с Государственным гербом Республики Беларусь.

Статья 14. Заработная плата Президента

1. Ежемесячная заработная плата Президента составляет сумму, равную 12-кратному размеру базового оклада государственных служащих Республики Беларусь. Ни одно государственное должностное лицо не может получать заработную плату большую, чем у Президента.

2. Президент не может получать пособия от государства, не предусмотренные настоящим Органическим законом, в течение срока своих полномочий.

Статья 15. Рабочие, жилые и представительские помещения Президента

1. Официальная государственная резиденция Президента, в которой находятся рабочие и представительные помещения Президента, располагается в столице Республики Беларусь.

2. Президенту на время исполнения своих обязанностей предоставляется служебное жилье в городе Минске или на расстоянии не более 20 км от границы города Минска.

3. Расходы на содержание служебного жилья Президента, включая коммунальные услуги, освещение, обслуживающий персонал, оплачиваются из государственного бюджета.

Статья 16. Служебные транспортные средства Президента

1. Президенту предоставляется транспорт специального назначения: самолет и два автомобиля.

2. Президент имеет право использовать автомобиль в личных или служебных целях.

3. Если поездка за границу осуществляется рейсовым самолетом или поездом, Президент может использовать первый класс или эквивалентный ему уровень комфорта.

Статья 17. Возмещение служебных и представительских расходов Президента

1. Президенту возмещаются расходы на представительские цели внутри Республики Беларусь и расходы, связанные с посещением иностранных государств (в соответствии с международной дипломатической практикой) подотчетно и в размере 20 процентов месячной заработной платы Президента безотчетно.

2. Возмещение представительских и иных расходов Президента осуществляется Офисом Президента.

Статья 18. Обеспечение выполнения функций, установленных государственным и (или) дипломатическим протоколом

1. Обеспечение выполнения функций, установленных государственным и (или) дипломатическим протоколом при приеме и обслуживании официальных лиц иностранных государств с участием Президента, а также посещение иностранных государств с официальными визитами Президентом, возлагается на Министерство иностранных дел Республики Беларусь.

2. Обеспечение выполнения функций связанных с проведением официальных и (или) рабочих мероприятий с участием Президента в Республике Беларусь, возлагается на Офис Президента.

Статья 19. Право Президента на выступление по национальному радио и телевидению

1. Один раз в месяц Президенту по его запросу предоставляется время в эфирах национального радио и телевидения для выступлений по вопросам внутренней и внешней политики страны, а также ежегодных обращений к народу и Сойму Беларуси.

2. В безотлагательных случаях Президенту должно быть предоставлено время, не предусмотренное в эфирах национального радио и телевиденения.

Статья 20. Обеспечение безопасности Президента

Президент и члены его семьи обеспечиваются государственной охраной в соответствии с Законом Республики Беларусь “О государственной охране”.

Статья 21. Возмещение расходов, связанных с супругом (супругой) Президента

1. Супруг (супруга) Президента не получают никакого вознаграждения или других льгот, не предусмотренных настоящим Органическим законом.

2. Супруг (супруга) Президента имеет право использовать служебный автомобиль в личных и служебных целях.

3. В случае, если супруг (супруга) Президента или другое лицо сопровождают Президента в соответствии с государственным и (или) дипломатическим протоколом, они освобождаются на этот период от основной работы с сохранением средней заработной платы. Соответствующие расходы компенсируются за счет Офиса Президента.

4. Супругу (супруге) Президента или сопровождающему Президента лицу средства на представительские расходы внутри страны и во время посещения иностранных государств в соответствии с международной дипломатической практикой выдаются под отчет.

Статья 22. Подарки, полученные Президентом

1. Подарки, полученные Президентом во время визитов в иностранные государства, а также подарки, врученные ему представителями иностранных государств во время их визитов в Республику Беларусь, являются государственным имуществом, хранящимся в резиденции Президента или в музеях Республики Беларусь, а подарки, представляющие особую ценность, - в Национальном Банке Республики Беларусь.

2. Установленный пунктом 1 настоящей статьи порядок применяется и в случае вручения подарков Президенту как главе государства внутри страны.

ГЛАВА 5. ОФИС ПРЕЗИДЕНТА

Статья 23. Офис Президента

1. Офис Президента является государственным учреждением, оказывающим содействие Президенту в реализации его полномочий и осуществляющим финансовое, хозяйственное и материальное обеспечение деятельности Президента.

2. Структура и правила внутреннего распорядка Офиса Президента регулируются положениями, утверждаемыми Президентом в рамках бюджета.

3. Расходы Офиса Президента покрываются из государственного бюджета.

4. Бюджет Офиса, включая расходы на социальные и другие гарантии, упомянутые в настоящем Органическом законе, устанавливает Сойм в рамках годового государственного бюджета.

Статья 24. Статус и полномочия Офиса Президента

1. Офис Президента не является органом власти и не обладает правом принятия решений, обязательных для исполнения другими субъектами власти, организациями или гражданами.

2. Деятельность Офиса Президента направлена исключительно на административное, консультативное и организационное содействие Президенту в осуществлении его конституционных полномочий.

Статья 25. Руководитель и персонал Офиса Президента

1. Общее руководство Офисом Президента осуществляет Руководитель Офиса Президента.

2. Руководитель Офиса Президента назначается на должность и освобождается от должности Президентом.

3. Руководитель Офиса Президента назначает и увольняет работников Офиса Президента.

4. Работники Офиса Президента, кроме лиц, осуществляющих техническое обслуживание, относятся к категории государственных служащих.

5. Трудовой договор с Руководителем Офиса Президента, его заместителями и советниками Президента заключается на определенный срок, не превышающий срок полномочий Президента.

6. Истечение срока полномочий Президента не является основанием для увольнения других работников, кроме Руководителя Офиса, его заместителей и советников Президента.

ГЛАВА 6. СОЦИАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ГАРАНТИИ

Статья 26. Отпуск Президента

1. Президенту предоставляется ежегодный трудовой отпуск продолжительностью 32 календарных дня.

2. Иные социальные гарантии связанные с трудовым отпуском Президента осуществляются в соответствии с трудовым законодательством Республики Беларусь.

3. Президент самостоятельно определяет время своего ежегодного отпуска по согласованию с Председателем Сойма.

Статья 27. Надзор за здоровьем Президента

1. Президент проходит ежегодную диспансеризацию в любом медицинском учреждении, имеющем соответствующую лицензию.

2. Информация о результатах ежегодной диспансеризации Президента подлежит опубликованию в течение 30 календарных дней после проведения диспансеризации. Данные об общем состоянии здоровья Президента должны быть представлены в доступной для общественности форме, при этом соблюдая конфиденциальность личных медицинских данных в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

3. Для текущего контроля за состоянием здоровья Президента ему предоставляется личный врач, кандидатура которого согласовывается с Президентом.

4. Выплаты по временной нетрудоспособности в случае болезни Президенту осуществляются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Статья 28. Материальные и социальные гарантии Президента после прекращения полномочий

1. В случаях истечения срока полномочий, отставки или досрочного освобождения Президента от должности за исключением смещения Президента с должности за нарушение им Присяги или совершение преступления, бывшему Президенту устанавливается пенсия.

2. Размер пенсии составляет 50 процентов заработной платы Президента, если Президент пробыл в своей должности весь конституционный срок. В случае, если пребывание в должности составило менее установленного Конституцией срока, ставка пенсии уменьшается на 2 процента за каждый месяц, оставшийся до конца установленного Конституцией срока полномочий. При этом размер пенсии не может быть менее половины полной ставки пенсии.

3. Если Президент полностью или частично утратил трудоспособность во время пребывания в должности Президента, его официальная пенсия увеличивается на 25 процентов.

4. Выплата пенсии прекращается, если Президент отказывается от своей официальной пенсии или повторно избирается на должность Президента.

5. Выплата пенсии Президенту приостанавливается на период лишения свободы или применения принудительных мер медицинского характера.

6. Лицо, осужденное за преступление, за которое Уголовный кодекс предусматривает лишение свободы на срок не менее пяти лет, теряет право на получение президентской пенсии.

7. Бывшему Президенту, за исключением смещенного с должности за нарушение им Присяги или совершение преступления, по его (ее) желанию предоставляется в безвозмездное пользование жилье в избранном населенном пункте в установленном Правительством порядке.

8. В случае смерти Президента при исполнении полномочий, его супругу (супруге) по его (ее) пожеланию в безвозмездное пользование предоставляется жилье (жилые помещения) в установленном Правительством порядке.

9. Лицо, занимавшее должность Президента, имеет право на предоставляемую государством защиту (охрану) в течение пяти лет после ухода с должности Президента. Правительство принимает решение о необходимости защиты (охраны) по истечении этого срока в каждом отдельном случае с учетом информации, предоставленной органами государственной безопасности, и заслушивания лица, занимавшего должность Президента.

10. Президент, за исключением смещенного с должности за нарушение им Присяги или совершение преступления, имеет право на дипломатический паспорт и после окончания срока полномочий.

11. Лицо, занимавшее должность Президента, может полностью или частично отказаться от гарантий, указанных в настоящей статье, подав соответствующее заявление Руководителю Офиса Президента.

Статья 29. Похороны Президента

Почетные похороны Президента, в том числе прекратившего свои полномочия, за исключением смещенного с должности за нарушение им Присяги или совершение преступления, а также увековечивание его памяти осуществляются за счет средств государства.

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 30. Переходные положения

1. Статью 13 Закона Республики Беларусь от 8 мая 2009 г. № 16-З "О государственной охране" изложить в следующей редакции:

"Органом государственной охраны является Служба государственной охраны, являющаяся подразделением Министерства внутренних дел.

Служба государственной охраны образуется, реорганизуется и упраздняется Правительством Республики Беларусь.

Положение о Службе государственной охраны, ее структура и штатная численность (без учета работников, осуществляющих обеспечение деятельности и техническое обслуживание Службы государственной охраны) утверждаются Министром внутренних дел Республики Беларусь."

2. Закон "О Президенте Республики Беларусь" от 21 февраля 1995 года № 3602-XII с последующими изменениями и дополнениями считать утратившим силу.

Статья 31. Вступление настоящего Органического закона в силу

Настоящий Органический закон вступает в силу со дня его опубликования.

Президент Республики Беларусь